

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1774/2530	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	นายวุ่น เชียง ซาน	จำเลย
	นายวุ่น เชียง ซาน จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์ ขอให้ศาลฎีกาปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (สำนวนตอน 1 อันดับ 43)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4,7,8,26,73,74,102 ฯลฯประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฯลฯ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง แต่ให้ขังจำเลยไว้ในระหว่างอุทธรณ์ ฯลฯ

โจทก์อุทธรณ์

จำเลยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์สั่งว่า พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ ให้ยกคำร้อง(สำนวนตอน 2 อันดับ 23 แผ่นที่ 2)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (สำนวนตอน 1 อันดับ 43)

คำสั่ง

พิจาระห์ข้อหา และพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราว ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาตชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์ข้อหา และพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราว ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาตชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ชูเชิด รักตะบุตร-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ